

[6] 「하우스푸어지원규정」의 채무조정이율 산정 규정 불합리

- 「하우스푸어지원규정」 제3조(정의) 및 제7조(지원기간)에 따르면 하우스푸어의 채무조정이율은 채무조정 신청일 직전 월의 공사의 자금조달 가능금리(공사채(AAA) 5년물 + 기간 스프레드)에 관리비용(0.6%)을 더한 금리로 하되
 - 분할상환을 허용하는 경우, 분할상환금에 대한 채무조정이율은 [표 6]과 같이 구분하여 적용한다고 되어 있고 지원기간은 최장 30년 이내로 한다고 되어 있음

[표 6] 하우스푸어 채무조정이율 산정방식

구 분	산정 방식	지원기간
-----	-------	------

“기재 생략”

- 한편, 「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 제35조(임대료 산정) 및 제36조(임대차 기간) 제1항에 따르면 임대요율은 [표 7]과 같이 산정 하도록 되어 있고 임대차 기간은 최대 5년으로 한다고 되어 있음

[표 7] 구조개선기업 등의 인수자산 임대요율 산정방식

구 분	산정 방식	임대차기간
-----	-------	-------

“기재 생략”

- 그런데, [표 8]과 같이 2017. 3월말 기준으로 「하우스푸어지원규정」의
금리조정형 채무조정이율 산정방법과 「구조개선기업등 보유
자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」의 임대요율 산정방법을
비교·분석한 결과

[표 8] 하우스푸어 채무조정이율과 자산인수 임대요율 비교 (2017. 3월 기준)

(단위 : %)

구분	하우스푸어 금리조정형 채무조정이율(A)	자산인수 임대요율(B)	차이 (C=A-B)
----	-----------------------------	-----------------	---------------

“기재 생략”

* 하우스푸어는 자산인수와 달리 재산세, 간주임대료 등이 발생하지 않으며, 취득세 및 평가비용도 발생하지 않음

- [표 9]와 같이 2017. 3월 기업개선부(舊 자산인수기획부)에서는
‘Sales&lease Back’ 방식으로 구조개선기업인 (주)□□□□□가

보유하고 있는 자산(□□ ◎◎구 ◇◇동 소재 업무용빌딩)에 대해 임대요율을 4.54%로 하고 최초 3년은 월 임대료 및 보증금을 고정하며, 4·5년차 임대료는 해당 시점의 시장상황을 감안한 임대요율을 적용하여 다시 산정하도록 하는 임대차계약을 체결하면서

[표 9] (주)신스타임즈 임대요율 산정 내역

구분	신스타임즈
----	-------

“기재 생략”

- 공사가 조달을 위해 발행한 공사채가 3년임을 감안하여 조달금리를 공사채(AAA) 3년물로 정하였고 인건비(0.6%) 및 재산세, 거래비용을 가산한 후 금리변동¹⁾, 채무 불이행, 담보부동산 가치하락 등 위험에 따른 리스크를 감안하여 손실을 보지 않기 위한 최소 수준의 리스크 프리미엄(1.06%)을 가산한 반면
- 2017. 2. 23. 인수한 □□□□□금융공사의 보금자리론 연체 채무자 허봉(□□□□□금융공사 2017-11)에 대해서는 2017. 3. 14. 「하우스푸어지원규정」에 따라 [표 10]과 같이 채무조정이율을 264%의 금리조정형(5년 주기 변동금리)으로 하고 거치기간 2년을 포함하여 30년간 분할 상환하는 채무조정약정을 체결하면서
- 공사채(AAA) 5년물 조달가능금리에 무위험을 전제로 관리비용(0.6%)만 가산하고 채무 불이행, 담보부동산 가치하락, 금리변동 등

1) 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 2016. 12월, 2017. 3월 각각 0.25%씩 기준금리를 인상하여 향후 국내 금리도 인상될 가능성이 있음

리스크를 전혀 고려하지 않고 있음

[표 10] 채무조정이율 산정 내역

구	분	채무조정이율	산정산식
“기재 생략”			

△ 특히 2017. 3월 기준 하우스푸어 금리조정형 채무조정이율은 2.65%로서 경영전략개발실에서 제시하고 있는 공사회계의 가중평균자본비용²⁾(WACC) 3.64%에도 0.99% 미달하고 있어 리스크에 노출되어 있음

【조치할 사항】

- ◇ 금융투자관리부장은 하우스푸어에 대한 채무조정이율을 산정할 때에 「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 제35조(임대료 산정)를 참고하고 실제 공사회계의 가중평균자본비용(WACC) 등을 감안하여
- 공사가 손실을 보지 않도록 최소 수준의 리스크 프리미엄을 산출하여 반영하는 방안을 마련하시기 바람. (통보)

2) 기업의 총자본에 대한 평균조달비용을 말하며, 자본사용에 따라 부담해야 하는 최저수익률로 투자를 통해 얻어야 하는 최소한의 수익률을 뜻함